

類 科：不動產估價師

科 目：土地利用法規（包括區域計畫法、都市計畫法、都市更新條例、土地徵收條例及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、設某甲的土地因水利機關整治水道而被徵收，但某甲對於補償費之估定有異議，他該採取何種救濟管道，方能維護自己的權益？試闡述之。（15 分）

二、依農業發展條例規定，每宗耕地分割後每人所有面積未達○．二五公頃者，不得分割。惟亦有例外的情形，不受此一限制。究竟耕地分割限制的立法意旨為何？又這些例外規定是否會對土地利用產生負面影響？試扼要說明其由。（15 分）

三、都市更新事業計畫範圍內之建築基地，得視都市更新事業需要，依循那些原則給予適度之容積獎勵？試說明之。（10 分）

四、都市計畫辦理變更時，何以需要回饋？又按都市計畫法之規定，土地權利關係人需提供那些回饋？試列舉說明之。（10 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2601

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 有關公共設施保留地之規定，下列敘述何者正確？

(A)公共設施保留地因徵收取得之加成補償，減徵所得稅二分之一

(B)私有公共設施保留地得申請與公有非公用土地辦理交換

(C)都市計畫區內被徵收之公共設施保留地，應按徵收當期毗鄰土地之平均公告土地現值補償其地價，必要時得加成補償

(D)都市計畫區內被徵收之公共設施保留地，其地上建築改良物按徵收當時該建築改良物之重置價格補償

2 依土地徵收條例之規定，需用土地人申請徵收土地前，應先與所有權人協議價購以取得土地，但所興辦事業因公共安全急需使用土地者得排除之。此等事業不包括下列何者？

(A)國防事業

(B)交通事業

(C)公用事業

(D)水利事業

3 依都市計畫法之規定，下列敘述何者正確？

(A)優先發展區是指預計在十年內必須優先規劃、建設發展之都市計畫地區

(B)都市計畫應依據現在及既往情況，並預計二十年之發展情形訂定之

(C)主要計畫書，除用文字、圖表說明外，應附主要計畫圖，其比例尺不得小於五千分之一

(D)主要計畫的實施進度以三年為一期

4 依都市計畫法之規定，下列有關細部計畫之敘述何者錯誤？

(A)細部計畫書內應表明土地使用分區管制

(B)細部計畫核定發布實施後，應於一年內訂都市計畫樁，計算坐標及辦理地籍分割測量

(C)未發布細部計畫地區，應限制建築使用及變更地形

(D)主要計畫中訂定之第一期發展區，應於主要計畫發布實施後，最多兩年完成細部計畫；並於細部計畫發布後，最多五年完成公共設施

5 依都市計畫法之規定，下列敘述何者錯誤？

(A)都市計畫分為市（鎮）、鄉街及特定區計畫三種

(B)人口集居達三千，其中工商業人口占就業總人口百分之五十以上的地區，應擬定鄉街計畫

(C)主要計畫擬定後，送該管都市計畫委員會審議前，應公開展覽三十天及舉行說明會，並將其日期、地點登報周知

(D)新訂或擴大都市計畫時，得先劃定計畫範圍，經由該管都市計畫委員會通過後，禁止該地區內建物新建、改建，此禁止期限最長不得超過三年

- 6 依都市計畫法之規定，地方政府對於內政部核定之主要計畫、細部計畫，如有申請復議之必要，其提出時間及次數之限制為何？
(A)於接到核定公文之日起一個月內提出，並以兩次為限
(B)於接到核定公文之日起一個月內提出，並以一次為限
(C)於公告實施後一個月內提出，並以兩次為限
(D)於公告實施後一個月內提出，並以一次為限
- 7 都市計畫通盤檢討時，應辦理都市設計，納入細部計畫中，下列何者不屬於此等地區？
(A)新市鎮地區
(B)舊市區更新地區
(C)名勝、古蹟或具有藝術價值應保存建築物之周圍地區
(D)位於捷運系統二側二公里範圍內之地區
- 8 依土地徵收條例之規定，下列何者不屬於得先行區段徵收，並於區段徵收公告期滿後一年內發布實施都市計畫之時機？
(A)新設都市地區實施開發建設者
(B)非都市土地實施開發建設者
(C)舊都市地區為促進土地之合理使用實施更新者
(D)都市土地之農業區、保護區變更為建築用地者
- 9 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法之規定，農業區內舊有聚落，非屬違法建築基地之面積以及人口須達下列何種條件，且能適當規劃必要之公共設施者，得變更為住宅區？
(A)人口已達一百人以上，面積達一公頃以上
(B)人口已達一百人以上，面積達二公頃以上
(C)人口已達二百人以上，面積達一公頃以上
(D)人口已達二百人以上，面積達二公頃以上
- 10 依都市計畫容積移轉實施辦法之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)基準容積指以都市計畫及其相關法規規定之容積率上限乘土地面積所得之積數
(B)私有都市計畫公共設施保留地可成為送出基地
(C)送出基地之可移出容積，以移轉至同一細部計畫範圍內之其他可建築土地建築使用為限
(D)位於實施都市更新地區範圍內之接受基地，其可移入容積不得超過該接受基地基準容積之百分之四十
- 11 依都市計畫容積移轉實施辦法之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)接受基地之可移入容積，以不超過該接受基地基準容積之百分之三十為原則
(B)送出基地之可移出容積應一次移出
(C)接受基地於申請建築時，除容積率管制事項外，仍應符合其他都市土地使用分區管制及建築法之規定
(D)容積係指土地可建築之總樓地板面積
- 12 依都市計畫法台灣省施行細則之規定，工業區的建蔽率及容積率不得超過下列何者？
(A)建蔽率為百分之六十，容積率為一百八十
(B)建蔽率為百分之六十，容積率為二百一十
(C)建蔽率為百分之七十，容積率為二百一十
(D)建蔽率為百分之七十，容積率為三百
- 13 都市計畫農業區變更使用時，依法應捐贈土地及提供現金，其與地方政府簽訂協議書之時機為下列何者？
(A)變更都市計畫當地機關之都市計畫委員會審議通過後
(B)變更都市計畫核定機關之都市計畫委員會審議通過後
(C)變更都市計畫核定公告實施後一個月之內
(D)變更及捐贈條件與地方首長達成協議後
- 14 都市計畫辦理通盤檢討的事項，包括：①地方政府於期限內提復議 ②計畫草案公開展覽三十天，並舉辦說明會 ③將檢討範圍及有關書件公告 ④該管都市計畫委員會審議 ⑤內政部核定。試問其先後順序為下列何者？
(A)①②③④⑤ (B)②④①③⑤ (C)②④③⑤① (D)③②④⑤①
- 15 依都市計畫法之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)土地權利關係人得自行擬定細部計畫，並應附具事業及財務計畫，向當地直轄市、縣（市）（局）政府或鄉、鎮、縣轄市公所申請辦理
(B)土地權利關係人申辦細部計畫被拒絕時，得向內政部提出訴願
(C)鄉街計畫之主要計畫與細部計畫合併擬定者，由內政部核定實施
(D)高雄市之細部計畫由高雄市政府核定實施
- 16 非都市土地開發辦理土地使用分區變更，由申請人依規定製作開發計畫書圖及有關文件後，應辦理事項包括：①申請雜項執照 ②申請開發許可 ③申請變更土地使用分區及用地變更登記 ④繳交開發影響費，或土地代金或捐贈土地；試問其先後順序為下列何者？
(A)③②①④ (B)③①④② (C)②④①③ (D)②①④③
- 17 依農業發展條例之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)完成農地利用綜合規劃計畫地區，應至少每五年通盤檢討一次
(B)農業用地由繼承人承受者，自承受之年起，免徵田賦五年
(C)地方政府規劃農業用地開發利用時，得以土地重劃或區段徵收方式辦理
(D)農業用地變更為非農業使用時，應視其性質繳交回饋金，撥交農業發展基金

- 18 依新市鎮開發條例之規定，新市鎮土地取得與處理方式，下列敘述何者錯誤？
(A)公有土地無償撥供主管機關統籌規劃開發
(B)私有土地應先與所有權人協議價購，未能達成協議者，得實施區段徵收
(C)私有土地協議價購成立者，免徵其土地增值稅
(D)土地經規劃整理後，得予標租之可供建築土地，其期限不得逾九十九年
- 19 依促進產業升級條例之規定，開發工業區時有關土地規劃方面，下列敘述何者正確？
(A)社區用地面積，不得超過全區土地總面積百分之二十
(B)公共設施用地面積，不得低於全區土地總面積百分之三十
(C)綠地應占全區土地總面積百分之十
(D)生產事業用地面積，不得低於全區土地總面積百分之四十
- 20 依促進產業升級條例規定，下列敘述何者錯誤？
(A)工業主管機關開發工業區，需用公有土地時，可由各該公地之管理機關逕行提供開發
(B)公有土地提供開發工業區時，其地價補償按公告土地現值計算
(C)興辦工業人開發工業區時，應按當期公告土地現值以變更編定總面積百分之五計算回饋金予以繳交
(D)工業主管機關開發之工業區，其社區用地得配售予區內被徵收土地所有權人
- 21 依土地徵收條例之規定，有關補償費之規定，下列敘述何者正確？
(A)被徵收之土地，原則上按徵收當期公告土地現值補償，必要時得加成之
(B)徵收補償地價之加成補償成數，由直轄市或縣（市）主管機關比照市場價格評定之
(C)被徵收之土地，如以抵價地折算抵付時，抵價地總面積在曾經農地重劃者，不得少於百分之六十
(D)建築改良物之補償費，按徵收當時建築改良物之重置價格估定之
- 22 依土地徵收條例之規定，被徵收之土地，原土地所有權人，得申請照原徵收補償價額收回其土地，下列何種情形不屬之？
(A)未依核准徵收原定興辦事業使用
(B)依原徵收計畫開始使用後未滿五年，不繼續依原徵收計畫使用
(C)徵收補償費發給完竣滿三年，未依徵收計畫開始使用，且可歸責於需用土地人之事由者
(D)補償費發完後興辦事業之主體工程，二年內尚未動工興建
- 23 區域計畫擬定機關核發開發許可後，申請人如要變更開發許可，符合一定要件者，原核發許可機關可委由直轄市、縣（市）政府辦理審議許可。下列何者不屬於要件之一？
(A)不增加建築基地面積及地號
(B)不變更土地使用性質，得增加公用設備
(C)不增加土地使用強度，並不變更土地使用性質
(D)不變更原開發許可之主要公共設施及公用設備
- 24 依土地徵收條例之規定，下列敘述何者正確？
(A)需用土地人因興辦交通事業需穿越私有土地之地下，得就需用之空間範圍協議取得地上權
(B)興辦事業土地經設定地上權，嗣因事業之興辦致不能為相當之使用時，土地所有權人得自施工之日起三年內，請求徵收其土地
(C)國家徵用私有土地逾五年者，土地所有權人得請求徵收其土地，需用土地人不得拒絕
(D)徵用土地之每年補償費，依土地公告現值百分之五計算
- 25 依都市更新條例之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)都市更新處理方式分為重建、整建及維護三種
(B)更新單元係指更新地區內可單獨實施都市更新事業之分區
(C)都市更新計畫之變更未涉及都市計畫變更者，送該管政府都市更新委員會審議通過後，公告實施之
(D)建築物未符合都市應有之機能者，直轄市、縣（市）主管機關得優先劃定為更新地區
- 26 以權利變換方式實施都市更新，而土地所有權人對其權利價值有異議時，於該權利變換計畫書核定發布實施後二個月內，首先應採取何種救濟程序？
(A)申請當地直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會調處
(B)申請當地直轄市、縣（市）政府都市更新審議委員會調解
(C)申請當地直轄市、縣（市）主管機關調處
(D)申請當地直轄市、縣（市）主管機關調解
- 27 都市更新事業計畫範圍內公有土地及建物之處理方式，下列敘述何者錯誤？
(A)應一律參加都市更新
(B)以權利變換方式實施都市更新事業時，按應有之權利價值參與分配
(C)由地方政府以徵收、區段徵收方式實施更新時，應按其比例領回抵價地
(D)由信託機構為實施者以信託方式實施都市更新事業時，應信託予該信託機構
- 28 都市更新實施權利變換時，權利變換範圍內供公共使用之公共設施，除以原有土地抵充外，其不足部分由土地所有權人按其權利價值比例共同負擔，此共同負擔之公共設施不包括下列何者？
(A)道路、鄰里公園
(B)停車場、廣場
(C)兒童遊樂場、鄰里公園
(D)體育場、國民小學
- 29 實施都市更新事業以協議合建方式申請時，於劃定應實施更新地區內，得經更新單元範圍內多少比例之土地及合法建物所有權人，並其所有土地總面積及合法建築物總樓地板面積多少比例之同意後實施之？
(A)十分之八、十分之八
(B)十分之五、十分之五
(C)五分之三、二分之一
(D)十分之一、十分之一

- 30 依農業發展條例之規定，下列敘述何者正確？
(A)農業用地由繼承人承受者，其土地及地上農作物之價值，免徵遺產稅
(B)作農業使用之農業用地移轉與自然人時，一律免徵土地增值稅
(C)農民在自有農地興建農舍滿三年始得移轉
(D)供農作、森林、養殖、畜牧及保育使用之土地屬農業用地
- 31 都市更新事業計畫範圍內給予建築容積獎勵之上限不得超過下列何者？
(A)各該建築基地一點五倍之法定容積
(B)各該建築基地二倍之法定容積
(C)各該建築基地零點五倍之法定容積再加其原建築容積
(D)各該建築基地一點二倍之法定容積再加其原建築容積
- 32 依非都市土地使用管制規則之規定，非都市土地之建蔽率及容積率不得超過一定比率，下列何者錯誤？
(A)甲種建築用地之建蔽率百分之六十，容積率百分之二百四十
(B)丁種建築用地之建蔽率百分之六十，容積率百分之二百四十
(C)交通用地之建蔽率百分之四十，容積率百分之一百二十
(D)遊憩用地之建蔽率百分之四十，容積率百分之一百二十
- 33 實施都市更新範圍內之土地及建築物，因權利變換而不能達到原租賃或設定他項權利之目的而終止契約之處理方式，下列敘述何者正確？
(A)出租土地供建築房屋者，承租人得向出租人請求相當一年租金之補償
(B)出租之建築物，承租人得向出租人請求相當二個月租金之補償
(C)設定地役權之土地，該地役權消滅；如地役權之設定為有償者，地役權人得向土地所有權人請求相當補償
(D)設定地上權之土地，該地上權消滅；地上權人得向土地所有權人請求相當一年租金之補償
- 34 有關非都市土地開發影響費徵收之規定，下列敘述何者正確？
(A)申請開發者得以等值之開發區內可建築土地抵充開發影響費，其價值應依區域計畫擬定機關許可當期之公告土地現值換算之
(B)以現金繳交開發影響費者，於開發許可核准後繳交
(C)開發為住宅使用者，開發影響費徵收之範圍以聯外道路為限
(D)開發影響費以現金繳交者，得採分期繳交之方式為之
- 35 依新市鎮開發條例之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)新市鎮計畫範圍內之保護區土地，逾三十年未開發使用者，應許可私人申請開發
(B)新市鎮特定區之可行性規劃報告，應報行政院核定
(C)新市鎮特定區之可行性規劃報告書核定後，中央主管機關應公告三十日，公告期滿後擬定新市鎮特定區計畫
(D)新市鎮開發條例之中央主管機關為內政部
- 36 區域計畫經核定後，擬定計畫機關應於接到核定公文之日起數天內公告實施，並將計畫圖說發交有關地方政府及鄉、鎮（市）公所分別公開展示數天；其期限分別為下列何者？
(A)三十天內公告實施，展示期間不得少於四十天
(B)四十天內公告實施，展示期間不得少於三十天
(C)六十天內公告實施，展示期間不得少於三十天
(D)四十天內公告實施，展示期間不得少於六十天
- 37 為促進人口及產業之引進，新市鎮特定區內之建築物於興建完成後，其房屋稅、買賣契稅之減免，於第一年之規定為何？
(A)全部免徵
(B)房屋稅免徵，契稅不減免
(C)房屋稅減徵百分之五十，契稅不減免
(D)全部減徵百分之五十
- 38 依大眾捷運系統土地開發辦法之規定，下列敘述何者正確？
(A)開發用地屬公有者，應一律辦理無償撥用
(B)開發用地屬私有者，應以協議購買方式辦理
(C)開發用地內之捷運設施屬出入口、通風口或其他相關附屬設施，得交由投資人興建，並由主管機關支付建造成本
(D)開發用地之投資人甄選順序，以土地所有人為優先，其應於執行機關徵求投資意願之日起一個月內明確答覆，否則視為放棄優先投資
- 39 依發展觀光條例之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)風景特定計畫之擬定及核定，悉依發展觀光條例之規定辦理
(B)風景特定區依其特性及功能，分為國家級、直轄市級及縣（市）級
(C)民宿指利用自用住宅空閒房間，結合當地人文、自然生態等資源以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所
(D)民宿經營者，應向地方主管機關申請登記
- 40 依農業發展條例之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)為因應未來農業之經營，政府應設置新台幣一千五百億元之農業發展基金
(B)休閒農場指經營休閒農業之場地
(C)休閒農場之設置由直轄市或縣（市）主管機關許可
(D)在農業土地上興建有固定基礎之農業設施，面積在四十五平方公尺以下，且屬一層樓之建築者，免申請建築執照